

1500473-66.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR DA SILVA LOPES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

JOÃO VITOR DA SILVA LOPES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 22 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500473-66.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500473-66.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR DA SILVA LOPES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

JOÃO VITOR DA SILVA LOPES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei

nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 22 de fevereiro de 2022, por volta das 08h40min, no Caminho Itapevi, nº. 100, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 166 porções de cocaína, 06 porções de haxixe e 44 porções de maconha, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 04 de março de 2022 (fl.62), o acusado foi citado (fl.85) e apresentada resposta a acusação.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, o réu interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, sem aplicação do redutor e fixação de regime fechado. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada pelo laudo definitivo de fls.70/72.

Igualmente a prova da autoria, já que nesta data o acusado confessou a traficância e disse estar arrependido.

A confissão foi corroborada pela demais provas produzidas sob crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que estavam em patrulhamento quando notaram que dois indivíduos saíram correndo. Com a atitude dos indivíduos, acompanharam-nos, porém somente conseguiram deter o acusado. Submetido a revista pessoal, foi encontrado porções de substância esverdeada semelhante a maconha, cocaína e quantia em dinheiro. Indagado respondeu serem de sua propriedade as drogas, estando desde a noite passada comercializando-as.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos nº. 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidas cocaína, haxixe e maconha o que é compatível com o tráfico de drogas.

Inferi-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase: presente atenuante da confissão e da reincidência conforme fl.67/68 (processo nº. 1502288-69.2020.8.26.0542, tráfico privilegiado, trânsito em julgado em 28/04/2021), que devem ser compensadas.

Na terceira fase: o réu não faz jus à redução prevista no § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06, diante da reincidência, in casu, específica.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar os RÉU JOÃO VITOR DA SILVA LOPES, filho de Ana Dalva Da Conceicao Da Silva, RG nº. 39.003.596, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado e 500 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, ficando vedado o recurso em liberdade.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Decreto o perdimento do valores em favor da União.

Com o trânsito em julgado, remeta-se ofício a Justiça Eleitoral, consoante artigo 15 da Constituição Federal.

Condene o réu ao pagamento de custas, observado o artigo 12 da Lei 1060/50, eis que deferido os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se guia de recolhimento.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA